

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VOICE GROUPS (GRUPOS DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS)

O presente contrato tem por objeto formalizar a prestação de serviços educacionais de conversação em inglês em grupo, na modalidade "Voice Groups", entre as partes abaixo qualificadas:

CONTRATANTE: a pessoa que efetua a compra por meio do site da Comunidade Voice, qualificada pelos dados pessoais (nome completo, CPF e endereço) por ela informados no ato da compra, os quais integram o presente contrato para todos os fins.

CONTRATADA: COMUNIDADE VOICE, inscrita no CNPJ sob o nº 67.185.890/0001-24, com sede na Rua João Bernadino da Rosa, nº 2173, Pedra Branca, Palhoça - SC, CEP 88137-010, neste ato representada por sua titular PÂMELA KARINE DA CRUZ SILVA, inscrita no CPF nº 105.386.329-25, e por seu sócio THIAGO TRIBOLI WILKOSZYNSKI, inscrito no CPF nº 016.286.140-05.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

I - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de aulas coletivas de conversação em inglês ("Voice Groups"), ministradas em turmas com até 8 (oito) alunos, ao vivo e em grupo, na frequência de 1 (uma) aula semanal, com duração de 1 (uma) hora cada, realizada via videochamada a partir de eventos criados dentro da plataforma da Comunidade Voice.

Além da aula semanal de conversação, o(a) CONTRATANTE terá acesso, durante toda a vigência do presente contrato, à plataforma da Comunidade Voice, incluindo os espaços "Comunidade Voice" e "Voice Groups", com exceção das ferramentas e conteúdos exclusivos do Método Voice, que não estão incluídos neste plano.

II - DA MATRÍCULA E DA COMPOSIÇÃO DAS TURMAS

Após o aceite eletrônico do presente contrato e a confirmação do pagamento, o(a) CONTRATANTE estará devidamente matriculado(a) em turma específica, com dia e horário fixos, definidos no ato da matrícula, ficando ciente de seu direito à prestação das aulas e de seu dever de pagamento na forma prevista neste contrato.

A vaga do(a) CONTRATANTE é pessoal, nominal e intransferível, não podendo ser cedida, emprestada ou utilizada por terceiros.

Caso a turma do(a) CONTRATANTE permaneça, por 1 (um) ou 2 (dois) meses consecutivos, com menos de 4 (quatro) alunos matriculados, a CONTRATADA poderá, a seu critério e mediante aviso prévio ao(a) CONTRATANTE, alterar o dia/horário da turma ou uni-la a outra turma já existente, buscando preservar, sempre que possível, a compatibilidade de nível de inglês entre os participantes.

É facultado ao(a) CONTRATANTE solicitar a troca de turma ou de horário após a matrícula, ficando tal alteração condicionada à disponibilidade de vaga na turma pretendida e à compatibilidade de nível de inglês, cabendo à CONTRATADA a análise e aprovação do pedido.

III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar a aula semanal de conversação, ao vivo, no dia e horário fixados para a turma do(a) CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses de remanejamento excepcional (Cláusula IV) e de recesso (Cláusula V).

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter o acesso do(a) CONTRATANTE à plataforma da Comunidade Voice, nos termos da Cláusula I, durante toda a vigência do contrato, a comunicar previamente qualquer alteração relevante relacionada à turma, ao horário ou à condução das aulas, e a zelar pela qualidade pedagógica das aulas, em conformidade com o Método Voice.

IV – DA REALIZAÇÃO DAS AULAS

As aulas serão ministradas ao vivo e em grupo, por meio de videochamada, a partir dos eventos criados dentro da plataforma da Comunidade Voice, sempre no dia e horário fixados no ato da matrícula, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

A CONTRATADA poderá, excepcionalmente e quando estritamente necessário, alterar o horário de determinada aula, mediante prévio consentimento dos alunos integrantes da turma, buscando sempre preservar a regularidade do dia e horário fixados para a turma, não sendo tal alteração prática recorrente.

Os alunos que não comparecerem à aula não terão direito à reposição da aula perdida, permanecendo inalterada a obrigação de pagamento da mensalidade.

V – DOS PERÍODOS DE RECESSO (FÉRIAS)

Fica estabelecido um período anual de recesso das aulas ao vivo, totalizando 30 (trinta) dias, sendo 15 (quinze) dias no inverno e 15 (quinze) dias no verão, em datas a serem previamente comunicadas pela CONTRATADA aos alunos.

Durante o período de recesso, a CONTRATADA disponibilizará, em substituição à aula ao vivo, uma aula gravada aos alunos que desejarem continuar seus estudos, ficando a CONTRATADA dispensada da realização de aula ao vivo nesse período.

O período de recesso não suspende a cobrança da mensalidade nem a contagem do prazo de fidelidade previsto na Cláusula VII, mantendo-se inalterado o acesso do(a) CONTRATANTE à plataforma da Comunidade Voice durante todo o período.

VI – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços ora contratados, o(a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, cujo pagamento será realizado, prioritariamente, por meio de cobrança recorrente em cartão de crédito, processada através da plataforma de pagamentos adotada pela CONTRATADA.

As mensalidades vencerão todo dia 10 (dez) de cada mês, correspondendo ao período letivo do próprio mês de referência.

O valor da mensalidade será corrigido anualmente, no mês de fevereiro de cada ano, pelo índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou, na sua ausência, por índice oficial que venha a substituí-lo.

Caso a data de início das aulas não coincida com o dia do vencimento mensal (dia 10), o valor referente ao período compreendido entre a data de início e o vencimento seguinte será cobrado de forma proporcional, sendo a primeira mensalidade integral cobrada apenas no vencimento subsequente.

VII – DA FIDELIDADE

O presente contrato é firmado com prazo mínimo de fidelidade correspondente a 3 (três) mensalidades completas, entendendo-se como tal exclusivamente as mensalidades integrais, não sendo computado, para fins de contagem do prazo de fidelidade, o eventual período proporcional cobrado no início do contrato, nos termos do parágrafo único da Cláusula VI.

Durante o período de fidelidade, não haverá incidência de multa rescisória. Entretanto, em caso de cancelamento solicitado pelo(a) CONTRATANTE antes do cumprimento das 3 (três) mensalidades cheias, permanecerá devido o pagamento de todas as mensalidades restantes até a integralização do período de fidelidade.

Encerrado o prazo de fidelidade, o presente contrato será renovado automaticamente, mês a mês, por prazo indeterminado, até que sobrevenha pedido de cancelamento nos termos da Cláusula VIII.

Quadro de exemplos

Para melhor ilustração da regra acima, seguem exemplos práticos de aplicação da fidelidade e da proporcionalidade:

Situação	Efeito no pagamento e na fidelidade
Início em 18/12, vencimento fixado todo dia 10	O período de 18/12 a 10/01 é cobrado proporcionalmente. A partir daí, iniciam-se as mensalidades cheias: 1ª em 10/01, 2ª em 10/02 e 3ª (última da fidelidade) em 10/03.
Aviso de cancelamento em 10/02 (ainda na fidelidade)	O(a) aluno(a) paga a mensalidade de março (a última da fidelidade) e fica livre das demais.
Aluno(a) permanece até agosto (fora da fidelidade) e avisa em 05/08	Paga a mensalidade de agosto (vencimento 10/08) e fica livre das demais.
Aluno(a) paga a mensalidade de agosto e avisa em 12/08 (após o vencimento)	Fica também obrigado(a) ao pagamento da mensalidade de setembro, pois o aviso ocorreu após o vencimento de agosto.

VIII – DO CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE FIDELIDADE

Cumprido o prazo mínimo de fidelidade de que trata a Cláusula VII, o(a) CONTRATANTE poderá cancelar o presente contrato a qualquer momento, sem multa, mediante comunicação prévia à CONTRATADA.

O cancelamento fica condicionado ao pagamento da mensalidade vigente ou imediatamente seguinte, conforme a data do aviso: caso o aviso seja recebido até a data do vencimento mensal, será devida apenas a mensalidade daquele mês, com direito às aulas e ao acesso à plataforma durante todo o respectivo período letivo. Caso o aviso seja recebido após a data de vencimento de determinada mensalidade já paga, será devida também a mensalidade subsequente, assegurado ao(a) CONTRATANTE o direito às aulas e ao acesso durante esse período adicional.

IX – DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO

O pedido de cancelamento deverá ser formalizado, por escrito, exclusivamente por meio do WhatsApp oficial da Comunidade Voice ou pelo e-mail contato@comunidadevoice.com.br, valendo a data de envio da comunicação como marco para os efeitos previstos nas Cláusulas VII e VIII.

X – DOS EFEITOS DO CANCELAMENTO SOBRE O ACESSO

Encerrado o presente contrato, nos termos aqui previstos, o(a) CONTRATANTE perderá o acesso à aula semanal de conversação e a todos os demais conteúdos da plataforma da Comunidade Voice, passando a ter acesso apenas ao produto gratuito "Devocional Generoso", disponibilizado à comunidade em geral.

XI - DA INADIMPLÊNCIA

Em caso de recusa ou falha na cobrança recorrente do cartão de crédito, a CONTRATADA poderá realizar novas tentativas automáticas de cobrança nos dias subsequentes ao vencimento.

Persistindo a inadimplência por prazo superior a 5 (cinco) dias corridos contados do vencimento, a CONTRATADA poderá suspender o acesso do(a) CONTRATANTE às aulas e à plataforma até a regularização do pagamento, sem prejuízo da cobrança do valor em aberto.

A inadimplência não suspende a contagem do prazo de fidelidade nem exime o(a) CONTRATANTE do pagamento das mensalidades vencidas e vincendas durante o período de fidelidade.

Caso a inadimplência persista por mais de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA poderá considerar o contrato rescindido por iniciativa do(a) CONTRATANTE, permanecendo devidos os valores em aberto até a data da efetiva rescisão, sem prejuízo das medidas de cobrança cabíveis.

XII - DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará por prazo indeterminado a partir da data de seu aceite eletrônico, observado o prazo mínimo de fidelidade previsto na Cláusula VII e as regras de cancelamento previstas nas Cláusulas VIII e IX.

XIII - DA RESCISÃO POR INICIATIVA DA CONTRATADA

A CONTRATADA poderá encerrar determinada turma ou descontinuar o produto "Voice Groups", mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias ao(à) CONTRATANTE, hipótese em que será devolvido, de forma proporcional, eventual valor já pago referente a período de aulas não usufruído, ressalvado o período de fidelidade, que não gera direito a multa em favor do(a) CONTRATANTE nesta hipótese.

A CONTRATADA poderá, ainda, rescindir o presente contrato de forma imediata e unilateral, independentemente de aviso prévio, em caso de descumprimento, pelo(a) CONTRATANTE, das obrigações previstas neste contrato — incluindo, sem limitação, a inadimplência não regularizada (Cláusula XI) e o descumprimento das regras de conduta (Cláusula XIV) —, sem que caiba ao(à) CONTRATANTE direito a reembolso dos valores já pagos.

XIV - DA CONDUTA

O(A) CONTRATANTE compromete-se a manter, durante as aulas e nos demais espaços da Comunidade Voice, conduta respeitosa para com a CONTRATADA e os demais alunos, sendo vedados comportamentos ofensivos, discriminatórios ou que perturbem o bom andamento das atividades em grupo.

É vedado ao(à) CONTRATANTE gravar e compartilhar, de forma integral ou substancial, o conteúdo das aulas, bem como reproduzi-lo ou divulgá-lo publicamente sem autorização prévia e expressa da CONTRATADA — especialmente o compartilhamento da aula completa em grupos de WhatsApp, redes sociais ou qualquer outro meio, ainda que restrito a terceiros.

É permitido ao(a) CONTRATANTE compartilhar, em suas redes sociais pessoais, trechos pontuais das aulas, desde que tal compartilhamento não configure divulgação integral ou substancial do conteúdo ministrado.

O descumprimento do disposto nesta cláusula, em especial quando causar prejuízo à CONTRATADA — como no caso do compartilhamento integral e não autorizado de uma aula —, poderá acarretar advertência formal e, em caso de reincidência ou de infração grave, o desligamento imediato do(a) CONTRATANTE, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula XIII, sem direito a reembolso.

XV - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais fornecidos pelo(a) CONTRATANTE serão tratados pela CONTRATADA exclusivamente para as finalidades relacionadas à execução do presente contrato, à comunicação com o(a) CONTRATANTE e ao cumprimento de obrigações legais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), não sendo compartilhados com terceiros alheios à prestação dos serviços aqui previstos.

XVI - DO FORO

O presente contrato é celebrado sob a égide das normas aplicáveis aos contratos desta natureza previstas no Código Civil e em observância ao Código de Defesa do Consumidor.

Fica eleito o foro da Comarca de Palhoça, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O presente contrato é aceito eletronicamente pelo(a) CONTRATANTE no ato da compra, na data e hora registradas pela plataforma de pagamento.

Aceite eletrônico do(a) CONTRATANTE, realizado no ato da compra pelo site.

COMUNIDADE VOICE

Pâmela Karine da Cruz Silva – CONTRATADA

Thiago Triboli Wilkoszynski – Sócio